

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 400/2532 นาย วิชัย แซ่เฮ้ง หรือแซ่เฮง
บริษัท ประกัน สรรพ ภัย แห่งประเทศ
ไทย จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 349, มาตรา 850, มาตรา 861, มาตรา 877

จำเลยผู้รับประกันภัยยินยอมให้โจทก์ผู้เอาประกันภัยไปทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสีย
หายเพราะเหตุรถยนต์ของโจทก์ที่ประกันภัยไว้ชนกับรถยนต์คนอื่นซึ่งจำเลยจะต้อง
รับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยแม้ความรับผิดชอบของโจทก์ผู้เอาประกันภัยที่มีต่อผู้เสียหาย
จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความรับผิดชอบตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ก็หาทำให้
ความรับผิดชอบของจำเลยต่อโจทก์ที่มีอยู่แล้วตามกรมธรรม์ประกันภัยเปลี่ยนแปลง
ระงับสิ้นไปไม่ จำเลยยังคงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้นำรถยนต์บรรทุกไปทำสัญญาประกันภัยไว้กับจำเลย
จำเลยได้ทำสัญญาว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของโจทก์หากโจทก์ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย เพื่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก เพื่อความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ในระหว่าง
ระยะเวลาประกันภัยรถยนต์บรรทุกของโจทก์ดังกล่าวได้ประสบอุบัติเหตุชนกับ

รถยนต์ของนายชัยมงคล นักข่าดี โจทก์ได้ตกลงจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายชัยมงคล แทนจำเลยเป็นจำนวน 20,000 บาท โจทก์ถูกนายชัยมงคลฟ้องเรียกค่าซ่อมรถจำนวน 60,000 บาท รถยนต์บรรทุกของโจทก์ช่างได้ตีราคาค่าซ่อมเป็นจำนวน 10,935 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90,935 บาท ขอให้บังคับให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 90,935 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมิใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญา เพราะโจทก์มิได้แจ้งให้จำเลยทราบโดยไม่ชักช้าและยังไปตกลงชดใช้ค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บ 20,000 บาท โดยจำเลยไม่มีส่วนได้รับรู้ ข้อตกลงตามเอกสารท้ายฟ้องเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามกฎหมายมีผลให้มูลหนี้เดิมคือมูลหนี้ละเมิดซึ่งกรรมธรรม์ประกันภัยมีผลคุ้มครองถึงระงับสิ้นไป ฉะนั้น กรรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่มีผลคุ้มครองถึงมูลหนี้ใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 65,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 25,000 บาท (ส่วนจำนวนเงิน 40,000 บาทนั้นโจทก์ยังมิได้จ่ายให้แก่ผู้เสียหาย จึงไม่คิดดอกเบี้ยให้) นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงินโจทก์เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 25,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนค่าซ่อมรถนายชัยมงคล 25,000 บาท ศาลชั้นต้นมิได้พิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยและโจทก์ไม่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้จำเลยอีก

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่ากรรมธรรม์ประกันภัยที่จำเลย
ทำไว้กับโจทก์ มีผลคุ้มครองต่อเหตุรถยนต์ชนกันหรือไม่ และสัญญาประนีประนอม
ยอมความทำให้มูลหนี้ระงับไป อันทำให้จำเลยพ้นความรับผิดชอบหรือไม่ นั้น จำเลยฎีกา
ว่ากรรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยปฏิบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น โจทก์ประพจน์ผิดเงื่อนไขโดยไปทำ
สัญญาประนีประนอมยอมความโดยใช้คำรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทนให้แก่นาย
ชัยมงคลผู้เสียหาย โดยไม่แจ้งให้จำเลยทราบและไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลย
กรรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่คุ้มครองโจทก์ในเรื่องนี้จำเลยนำเสนอว่าโจทก์ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับผู้เสียหายโดยจำเลยมิได้ยินยอม ส่วนโจทก์เบิกความว่า
ฝ่ายจำเลยเคยมาตกลงกับโจทก์และผู้เสียหาย 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้
ครั้งที่สามผู้ได้รับบาดเจ็บเรียกคำรักษาพยาบาลเป็นเงิน 20,000 บาท จึงตกลงกันได้
โดยโจทก์ได้ให้นายสุชาติ วิชชุกร โทรศัพท์ไปเรียกจำเลยมาตกลงด้วย จำเลยบอก
ให้โจทก์ตกลงไปเลย แล้วไปรับเงินจากจำเลยภายหลัง จึงได้มีการทำบันทึกตกลง
กันต่อหน้านายร้อยเวรในวันที่ 6 สิงหาคม 2524 ตามเอกสารหมายเลข 12 คดีนี้เกิด
เหตุเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2524 นายไพโรจน์ สุวรรณมณี ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
รถยนต์ของจำเลยในขณะเกิดเหตุพยานจำเลยเบิกความว่าฝ่ายโจทก์ได้แจ้งให้ฝ่าย
จำเลยทราบเรื่องรถยนต์ชนกัน 7 ชั่วโมงภายหลังเกิดเหตุ เห็นได้ว่าจำเลยทราบถึง
เหตุรถยนต์ชนกันตั้งแต่วันเกิดเหตุน่าจะเชื่อได้ว่าในระยะเวลา 2-3 วัน ต่อมาคือนับตั้งแต่
เวลาที่จำเลยทราบถึงเหตุรถยนต์ชนกันจนถึงเวลาทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
จำเลยน่าจะจะได้ร่วมเจรจากับผู้เสียหายตามที่โจทก์ได้เบิกความไว้ คำเบิกความของ
นายไพโรจน์พยานจำเลยจึงเชื่อสมข้อนำเสนอของโจทก์ที่ว่า ก่อนทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความคือ บันทึกตามเอกสารหมายเลข 12 นั้น โจทก์ได้แจ้งให้
จำเลยทราบให้จำเลยมาตกลงด้วย และในการนี้จำเลยมอบให้โจทก์เป็นผู้ตกลงกับผู้
เสียหายข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และผู้เสีย

หายนั้น จำเลยได้รับทราบและยินยอมแล้ว เมื่อเป็นดังนี้ฎีกาข้อนี้ของจำเลยจึงตกไป จำเลยต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยตามฟ้อง กรรมธรรม์ประกันภัยย่อมคุ้มครอง โจทก์ในกรณีที่รณนัตชนกันนี้และปัญหาที่ว่ามูลหนี้เดิมระงับไปเพราะการทำสัญญา ประนีประนอมหรือไม่นั้น เมื่อฟังว่าจำเลยมีความรับผิดชอบตามกรรมธรรม์ประกันภัยตาม ฟ้องแล้วแม้ต่อมาภายหลังความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อผู้เสียหายจะ เปลี่ยนแปลงไปเป็นความรับผิดชอบตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ก็หาได้ทำให้ ความรับผิดชอบของจำเลยต่อโจทก์ผู้เอาประกันภัยที่มีอยู่แล้วตามกรรมธรรม์ประกันภัย เปลี่ยนแปลงระงับสิ้นไปไม่ จำเลยยังคงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟัง ไม่ขึ้น..."

พิพากษายืน

(ประมาณ ชันชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ